

Negara, Konstitusi, & Penegakan Hukum di Indonesia

Rangkuman Komprehensif: Konsep & Unsur Negara, Fungsi Konstitusi, Perubahan UUD 1945, Hukum Materiil vs Formal, serta Peran Aparat Penegak Hukum

KEGIATAN BELAJAR 1

Negara dan Konstitusi

1. Definisi Negara & Pandangan Para Ahli

Negara adalah organisasi atau alat yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama, menjaga ketertiban, serta mencapai tujuan bersama [cite: 75].

Tokoh / Ahli	Pandangan Utama Mengenai Negara
Max Weber	Komunitas manusia yang memiliki monopoli penggunaan kekuatan fisik secara sah dalam suatu wilayah tertentu [cite: 75].
Thomas Hobbes	Terbentuk melalui kontrak sosial antara masyarakat dan pemerintah [cite: 75].
John Locke	Berfungsi untuk melindungi hak-hak dasar (hak asasi) manusia [cite: 75].
Aristoteles	Komunitas politik yang bertujuan mencapai kebaikan bersama [cite: 75].
Georg Jellinek	Entitas yang memiliki supremasi dalam pelaksanaan hukum [cite: 75].
Jean-Jacques Rousseau	Berfokus pada kedaulatan rakyat dalam membentuk negara [cite: 75].
Robert Dahl & Francis Fukuyama	Dahl menekankan keputusan politik; Fukuyama menekankan pentingnya negara dalam menjaga perdamaian & ketertiban [cite: 75].
Machiavelli, Durkheim, Arendt	Machiavelli (tujuan & stabilitas utama), Durkheim (institusi sosial penjamin nilai), Arendt (ruang kebebasan politik) [cite: 75].

2. Unsur, Sifat, & Tujuan Negara

Unsur (Montevideo 1933)

- **Penduduk tetap:** Tinggal menetap dalam negara [cite: 75].
- **Wilayah tertentu:** Tempat berlangsungnya negara [cite: 75].
- **Pemerintahan:** Wewenang mengelola negara [cite: 75].
- **Hubungan Internasional:** Kemampuan menjalin kerjasama luar negeri [cite: 75].

Sifat Khusus Negara

- **Memaksa:** Berhak memberi sanksi tegas agar aturan dipatuhi [cite: 75].
- **Monopoli:** Berhak menentukan tujuan dan kebijakan tunggal [cite: 75].
- **Mencakup Semua:** Aturan berlaku bagi seluruh warga tanpa kecuali [cite: 75].

Tujuan Utama Negara

- Menjaga keamanan & ketertiban [cite: 75].
- Melindungi hak-hak masyarakat [cite: 75].
- Mewujudkan kesejahteraan umum [cite: 75].
- Mengembangkan potensi masyarakat & menegakkan hukum [cite: 75].

3. Konstitusi & Kesepakatan Perubahan UUD 1945

Konstitusi: Aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara, hubungan pemerintah dan warga negara, serta pembatasan kekuasaan [cite: 75]. Berfungsi membatasi kekuasaan, mengatur lembaga negara, menjamin HAM, dan menjadi simbol identitas bangsa [cite: 75].

5 Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945 oleh MPR:

- 1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 (berisi dasar negara Pancasila dan nilai filosofis) [cite: 75].
- 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) [cite: 75].
- 3. Memperkuat sistem pemerintahan presidensial agar lebih stabil [cite: 75].
- 4. Memindahkan hal-hal normatif dalam Penjelasan ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh) [cite: 75].
- 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum (menambahkan aturan baru tanpa menghapus naskah asli) [cite: 75].

KEGIATAN BELAJAR 2

Negara Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia

1. Konsep Negara Hukum & Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat / Rule of Law*), artinya seluruh kehidupan bernegara dan tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, bukan kehendak pribadi [cite: 75]. Ciri utamanya: supremasi hukum, perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, dan peradilan yang bebas serta tidak memihak [cite: 75].

2. Perbedaan Hukum Materiil vs Hukum Formal

Jenis Hukum	Definisi & Isi Aturan	Contoh Kitab / UU
Hukum Materiil	Mengatur hak, kewajiban, perbuatan yang dilarang/ diperbolehkan, serta jenis sanksi hukuman (Menjelaskan apa yang salah & akibatnya) [cite: 75].	• KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) [cite: 75] • KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) [cite: 75]
Hukum Formal (Hukum Acara)	Mengatur tata cara dan prosedur untuk melaksanakan serta menegakkan hukum materiil (Menjelaskan bagaimana proses hukum dilakukan) [cite: 75].	• KUHP (Hukum Acara Pidana) [cite: 75] • Hukum Acara Perdata [cite: 75]

3. Peran Lembaga & Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum wajib menjalankan tugas secara **jujur, adil, tidak memihak, dan bertanggung jawab** [cite: 75]. Selain penindakan, aparat juga bertugas memberikan penyuluhan dan pendidikan hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat [cite: 75].

Lembaga / Aparat Hukum	Peran & Wewenang Utama
Kepolisian (Polri)	Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penyelidikan & penyidikan [cite: 75].
Kejaksaan	Melakukan penuntutan perkara pidana di pengadilan [cite: 75].
Pengadilan / Hakim	Mengadili dan memberikan keputusan hukum secara independen [cite: 75].
Mahkamah Agung (MA)	Lembaga peradilan tertinggi negara [cite: 75].
Mahkamah Konstitusi (MK)	Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menjaga kesesuaian konstitusional [cite: 75].
Komisi Yudisial (KY)	Menjaga martabat, keluhuran, dan etika profesi hakim [cite: 75].
Penasihat Hukum / Advokat	Memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada masyarakat [cite: 75].

Kesimpulan Akhir Modul: Penegakan hukum bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga negara demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tertib, adil, dan demokratis [cite: 75].